

3) 압류재산 공매대행 종결 통지 불철저

- 국세청 「압류재산 매각대행업무 처리요령」 제41조(매각재산의 권리이전) 제1항 및 제5항에 따르면 매각이 완료된 재산에 대하여 납세자가 권리이전의 절차를 밟지 아니할 때에는 공사가 대신하여 그 절차를 밟도록 되어 있고
 - 공사가 매각재산의 권리이전 절차를 완료한 때에는 세무서장에게 그 사실을 통지하도록 되어 있음¹⁾
- 그런데, 2016. 1. 1. 이후 강원지역본부에서 권리이전 절차를 완료한 압류재산의 공매대행 종결 통지 실태를 점검한 결과
 - 체납자 (주)○○○○○○○ 소유 압류재산(□□세무서 XXXX-XXXXX-XXX)은 2015. 10. 19. 매각되고, 2015. 11. 18. 배분 종결되었으며
 - 2016. 1. 5. 권리이전 절차(등기촉탁)를 완료하여 등기사항증명서 상 위임관서의 압류가 해제되었으나, 감사일 현재까지 위임관서에 공매대행 종결 통지를 하지 않는 등
 - [표 3]과 같이 총 407건의 압류재산에 대한 공매대행 종결 통지가 이행되지 않아 위임관서에서 해당 부동산을 압류재산으로 계속 관리하고 있는 사실이 있음

1) 위임관서가 압류재산 매각에 따른 배분금으로 ① 체납액을 전액 충당할 경우 체납액 완납을 사유로 해당 부동산에 대한 압류를 해제하게 되면 이후 매수자의 등기촉탁 신청 시 등기원인인 위임관서의 압류가 해제되어 정상적인 등기촉탁이 불가한 상황이 되거나 ② 체납액이 전액 충당되지 않은 경우 매수자의 등기촉탁 신청으로 인해 해당 부동산에 대한 압류가 해제되었음에도 위임관서에서는 계속 압류재산으로 관리하게 되는 사례가 발생함에 따라, 2015. 11. 27.(2016. 1. 1. 시행) 「압류재산 매각대행업무 처리요령」을 개정하여 공사에서 공매대행 종결 통지 후 위임관서의 압류를 해제하도록 국세청 ‘압류공매관리시스템’을 개선하였음

[표 3] 공매대행 종결 통지 미이행 현황

(단위 : 건)

합계	권리이전절차 완료시기	
	2016년	2017년
“기재 생략”		

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 공매대행이 완료된 압류재산 407건에 대하여 신속히 위임관서에 공매대행 종결 사실을 통지하도록 하고
- 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하며 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)